



JORGE FRANCISCO BALMACEDA HOYOS, abogado por la parte demandada en autos ordinarios Rol C-6511-2022, caratulados “LASO con ARAYA”, cuaderno principal, a US. respetuosamente digo:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 311 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, vengo en evacuar la dúplica en autos, reiterando y dando por reproducido lo señalado en la contestación de la demanda, con las precisiones y ampliaciones que más adelante se señalarán.

La réplica poco y nada aporta a la discusión de autos, siendo más bien una colección de tergiversaciones de hechos y descalificaciones personales a los demandados, que no se hacen cargo del cuestionamiento de fondo realizado en la contestación de la demanda: doña Marisol Laso y don Jorge Juri no se hicieron cargo, ni ayudaron de forma alguna, con el cuidado de doña Marta Tirapegui (madre y abuela de los demandados, respectivamente) durante sus últimos años de vida.



Lo anterior explica, por una parte, que doña Marta Tirapegui, preocupada por los cuantiosos gastos de su enfermedad, decidió confiar la administración y disposición de sus bienes a su otra hija, doña Aida Laso, y a su nieto, don Christian Araya, ambos demandados en autos. Por otra parte, también explica por qué los demandados vendieron 3 inmuebles, con el objeto de obtener recursos económicos que permitieran solventar (en parte) los cuantiosos gastos que generó el cuidado y prestaciones médicas de doña Marta Tirapegui a saber:

- 1) El local Galpón ubicado en Calle o ´Higgins 451 comuna de Huasco Bajo, perteneciente a la demandada doña Aida Laso.
- 2) El departamento número 31 de calle Bandera 823 tercer piso comuna de Santiago perteneciente al demandado don Christian Araya L.
- 3) El departamento 504 D ubicado en Diagonal Paraguay 254, comuna de Santiago. perteneciente a doña Marta Tirapegui.

En consecuencia, se vendió sólo un inmueble de propiedad de doña Marta Tirapegui, no estando frente a un abuso de un mandato general con facultades de administración y de disposición, como pretende la contraria en sus escritos de discusión, sino ante el ejercicio legítimo de facultades que respondió al total abandono por parte de los demandantes hacia doña Marta Tirapegui, lo que exigió a mis representados tener que asumir exclusivamente el cuidado y manutención de esta última. Y ahora, con la batería de acciones que han deducido en autos, dichos demandantes pretenden que los gastos de cuidado de doña Marta Tirapegui sean soportados, **en su totalidad, por mis representados en su patrimonio, lo cual importaría configurar una eventual indignidad para suceder de los actores y un enriquecimiento sin causa en su favor, al carecer de motivo para ello.**

El derecho repudia y castiga a quienes no se hacen cargo del cuidado de una persona en estado de necesidad, más aún tratándose de un familiar cercano, como era el caso de doña Marta Tirapegui, lo que podría explicar el intento desesperado de los actores en demandar “abiertamente” y en rehuir las reglas del Derecho Sucesorio, recurriendo a las acciones genéricas planteadas en autos. Pero esta forma de demandar, además de evidenciar la falta de legitimación activa *ad causam* de los actores, vuelve inviables sus acciones.

Así las cosas, sea porque los demandantes carecen de legitimación activa *ad causam*, por ser inviables sus acciones, o bien por tratarse de acusaciones falsas los hechos y supuestos defectos de validez y/o existencia señalados en la Demanda, la misma deberá ser rechazada por S.S. en todas sus partes, con costas.

1. CUESTIONES PREVIAS.

1.1. Hechos confesos y no controvertidos por los demandantes.

Terminando la etapa de discusión, resulta útil destacar una serie de hechos no controvertidos por los demandantes, y que son de suma relevancia para la correcta resolución del caso, en tanto evidencian lo instrumental e improcedente de las acciones de ineficacia e indemnizatorias de autos.

En primer lugar, explicamos en nuestra Contestación de Demanda que desde hace años el cuidado de doña Marta Tirapegui fue asumido exclusivamente por los demandados doña Aida Laso y don Christian Araya¹, quienes invirtieron su propio tiempo y recursos en dicha labor. Este hecho no solo no fue controvertido por las demandantes, sino que los mismos confesaron que los demandados doña Aída Laso y don Christian

1 Contestación de Demanda, página 3.

Araya se preocupaban del cuidado de doña Marta Tirapegui, al encargarse de su ingreso al centro de salud Red U.C. Christus el año 2017:



“Así consta, en documentos médicos respectivos de la Red UC Christus, que se acompañarán en la oportunidad procesal respectiva, y en que consta, que el estado de salud de ella era conocido por el su nieto CHRISTIAN MAURICIO ADRIAN ARAYA LASO, y su hija AIDA ROSEMARIE LASO TIRAPEGUI, ya que ellos hicieron el ingreso de doña Marta Adriana Tirapegui Domínguez al centro de salud de marras el 7 de julio de 2017”² (énfasis agregado).

En armonía con lo anterior, en segundo lugar, los demandantes también confesaron en su Réplica que “doña AÍDA ROSEMARIE LASO TIRAPEGUI en virtud del mandato general (de administración y disposición de bienes) se dedicó a administrar el patrimonio de doña Marta Tirapegui”³, administración que tuvo como único propósito el solventar los gastos de salud de la mandante. Por tanto, los actores reconocen que el mandato general cuya ineficacia persiguen si tuvo un objeto y causa lícitos y reales (la administración de los bienes de una persona), para solventar sus propios gastos. Además, cabe señalar que los demandados en autos doña Aida Laso y don Christian Araya brindaron todos los cuidados de salud posibles y el cariño para su convalecencia y recuperación (instalando en un departamento arrendado, que pasó a ser su hogar, una cama clínica y todas las máquinas e implementos médicos que requería, junto con las comodidades necesarias para las personas que ayudaron con los cuidados).

La mera circunstancia de que, a reglón seguido, los demandantes cuestionen infundadamente la ejecución del mismo mandato⁴ no afectan la existencia y validez de dicho mandato. Más aún cuando los demandantes ni siquiera quieren discutir en autos el por qué dicha ejecución sería supuestamente deficiente, muestra patente de la poca seriedad del cuestionamiento⁵.

En tercer lugar, tampoco se encuentra controvertido por los demandantes que estos no se hicieron cargo del cuidado de doña Marta Tirapegui. En la misma línea, agrega la Réplica⁶ que el otro demandante, don Jorge Juri, derechamente no visitó a su abuela doña Marta Tirapegui durante sus últimos años de vida. Don Jorge Juri intentó

2 Demanda, página 4.

3 Réplica, página 2.

4 “[...] se dedicó a administrar el patrimonio de doña Marta Tirapegui, sin transparentar gastos, ni ingresos de las propiedades que eran de doña Marta, y tampoco transparentó jamás ni dio cuenta de la administración del producto de las ventas de sus propiedades de Reñaca y de Santo Domingo” (Réplica, página 2).

5 De hecho, es especialmente contradictorio que los demandantes si bien cuestionan la ejecución del mandato general, luego sostienen que, a su entender, “no corresponde en este proceso discutir la existencia y, en la afirmativa, monto de un crédito en favor de los demandados contra doña Marta Tirapegui por los supuestos gastos incurridos en su favor” por la ejecución de dicho mandato. Réplica, página 4.

6 Réplica, página 3.



justificar su conducta omisiva en base a las restricciones para salir de Canadá (donde se encontraba residiendo) a consecuencia de la pandemia por Covid-19⁷. Esta es una excusa falaz, ya que la pandemia comenzó recién en marzo del año 2020 y el delicado estado de salud de su abuela había comenzado más de 2 años antes que se establecieran restricciones de viajes en Canadá y Chile⁸, no siendo por tanto esta circunstancia suficiente para explicar el abandono de don Jorge Juri a su abuela doña Marta Tirapegui, (por más de 8 años, incluyendo el periodo que él se encontraba en Chile, en el cual no colaboró con ella, ni tampoco asistió siquiera a su funeral).



Así las cosas, los demandantes reconocen que los cuidados personales y el esfuerzo económico necesarios para la congrua manutención de doña Marta Tirapegui fueron asumidos única y exclusivamente por mis representados: doña Aida Laso y don Christian Araya, lo que no solo implicó preocuparse de los quehaceres diarios de doña Marta Tirapegui, sino que, de mayor relevancia para los presentes autos, debieron pagar con recursos propios los gastos de su cuidado.



Esto deja en evidencia lo instrumental y abusiva que resulta la demanda de autos, ya que pretende que los demandados soporten de forma exclusiva y definitiva, con su propio peculio, todos los gastos propios al cuidado de doña Marta Tirapegui, al pretender se declare la ineficacia de la ejecución de un mandato y de una compraventa que enmendaron la situación antes descrita, para que fuera doña Marta Tirapegui quien –en definitiva– soportara con sus propios recursos, al menos en parte, los cuantiosos costos que su cuidado produjo.



1.2. Los demandantes carecen de legitimación activa *ad causam*.

A. Los demandantes tienen solo una expectativa de que la ineficacia de la Compraventa cuestionada los beneficie.

Explicamos en nuestro escrito de Contestación de Demanda que la supuesta “causa de pedir” que sustenta la pretendida legitimación activa *ad causam* de los demandantes⁹ era la calidad de herederos que aquellos se atribuían de doña Marta Tirapegui, lo que a su entender los autorizaría para ejercitar las acciones de nulidad absoluta y relativa, por tener un interés pecuniario de conformidad al artículo 1684 del Código Civil (“CC”).



7 Réplica, página 3.

8 Véase: <https://www.kpmgimpulsa.es/blog/medidas-migratorias-ante-el-covid19> [consulta: 15.11.2022]

9 Contestación de Demanda, página 7.

Con todo, la pretendida calidad de herederos de los actores se sustenta únicamente en el certificado de posesión efectiva acompañado con la Demanda¹⁰, acto administrativo que se limitó a señalar quienes tienen la calidad de herederos putativos o presuntos. En efecto, tal como enseña al respecto la profesora MARICRUZ DE LA TORRE, la posesión efectiva “*corresponde a una institución de carácter netamente procesal, siendo aquella conferida por resolución judicial de los tribunales [...] o una resolución administrativa que otorga el Servicio de Registro Civil e Identificación que declara herederos a quienes acrediten el vínculo de parentesco o de matrimonio o de convivencia civil con la persona fallecida*”¹¹, agregando que “*la posesión efectiva no concede de un modo definitivo ni incontrovertible la calidad de heredero*”, ya que la calidad de heredero que se presume en virtud del acto administrativo, puede perderse por diversas causas.



En el mismo orden de ideas ha fallado nuestra Excma. Corte Suprema – confirmando un fallo de la Ittma. Corte de Apelaciones de Santiago–, que la calidad de heredero putativo puede ser revocada, lo que conlleva “*en consecuencia [la pérdida de] la legitimación activa para ejercer las acciones*” para demandar en base a dicha calidad:

*“[...] en el caso del heredero putativo, esto es, a quien por decreto judicial o resolución administrativa se haya otorgado la posesión efectiva, servirá de justo título el decreto o resolución, no puede obviarse que dicha Resolución que reconoce la calidad de herederos y que concede la posesión efectiva de los bienes del causante no es un antecedente inamovible ni inatacable, pues como todo título y dentro del término de prescripción, puede ser cuestionado y eventualmente determinarse su falta de valor jurídico. Es por ello que en el caso de autos ha resultado rebatida la calidad que invocan los actores y en consecuencia la legitimación activa para ejercer las acciones que han planteado en este litigio” (énfasis agregado)*¹².

Entre las circunstancias que pueden provocar la pérdida de la calidad de heredero putativo se encuentran las causales de indignidad para suceder, esto es, personas que “*han incurrido en conductas desleales para con él o con su cónyuge o parientes más próximos (ascendientes o descendientes)*”¹³. Dichas causales de indignidad son tratadas principalmente en los artículos 968 y 976 del CC.



10 Documento N°3 del Primer Otrosí de la Demanda de fecha 8 de julio de 2022.

11 GÓMEZ DE LA TORRE, MARICRUZ (2022). *De la sucesión por causa de muerte*. Editorial Thompson Reuters. “Capítulo IV - El derecho real de herencia, 35. De la posesión del derecho real de herencia”. Disponible en: <https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/LALEY/2022/43105242/v1/document/BBD486C7-F1AB-D7A7-C3EB-545CBDF4891C/anchor/37D2F2D8-1693-69C7-563C-208BB8F76487> [Revisión: 15.11.2022]

12 Excma. Corte Suprema, sentencia de fecha 3 de abril de 2019, causa Rol 2606-2018.

13 GÓMEZ DE LA TORRE, MARICRUZ (2022). *De la sucesión por causa de muerte*. Editorial Thompson Reuters. “Capítulo III - Aptitud y mérito para suceder 29. De la dignidad e indignidad para suceder”. Disponible en: <https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/LALEY/2022/43105242/v1/document>

Agregan los profesores RAMÓN DOMÍNGUEZ BENAVENTE y RAMÓN DOMÍNGUEZ ÁGUILA, que la causal del artículo 968 N°3 del CC no sólo aplica respecto del causante demente, sino que también respecto de otras personas en estado de necesidad (o destitución), ya que *“el pobre, el abandonado, necesitan de socorro. Si bien la obligación legal de proporcionar alimentos se extiende sólo hasta los hermanos (art. 321 N° 8° CC), resulta que el deber de socorro llega más allá de ese grado de parentesco”¹⁴.*

Esto tiene especial relevancia en autos, ya que no es un hecho discutido el estado de necesidad en que se encontraba doña Marta Tirapegui durante sus últimos años de vida (el que de no haber ser suplido con cariño y abnegación por doña Aída Laso y don Christian Araya muy probablemente habría tenido consecuencias nefastas a muy corto plazo), como tampoco hay dudas del abandono en que fue dejada por parte de los demandantes (*supra* Capítulo 1.1). Por tanto, concurren los elementos fácticos que configuran la causal en cuestión, lo que destruye la calidad putativa de herederos de los demandantes, y con ello la legitimación activa *ad causam* invocada. Por esta razón precisamos nuestra excepción de falta de legitimación activa *ad causam* en el sentido señalado.

B. Los demandantes carecen de un interés pecuniario real.

Aun cuando hipotéticamente los demandantes tuvieran la calidad irrefragable de herederos invocada en autos para demandar, resulta ser que el interés pecuniario que se señaló para accionar en beneficio de la comunidad hereditaria y/o personal no es tal, lo que determina que, en cualquier caso, sus acciones no pueden prosperar.

En efecto, no corresponde declarar las ineficacias perseguidas en autos, debido a que los cuantiosos gastos que soportaron casi exclusivamente los demandados de autos durante un periodo de 3 años y 4 meses, generaron un crédito a su favor y en contra de doña Marta Tirapegui, crédito que fuera compensado en parte por la compraventa de autos. Caso contrario, de declararse ineficaces los actos cuestionados, dicho crédito renacerá en el tráfico jurídico, y pasaría a formar parte del pasivo del patrimonio de doña Marta Tirapegui, lo que burlaría la voluntad de esta última de aportar económicamente para solventar sus cuantiosos gastos de enfermedad. Pero el crédito no se extinguirá para el patrimonio de doña Marta Tirapegui.

Lo anterior es de toda lógica. En nada cambia la situación que la deudora falleciera posteriormente, el acreedor mantendrá el derecho cobrar su crédito. Es por

[/BBD486C7-F1AB-D7A7-C3EB-545CBDF4891C/anchor/37D2F2D8-1693-69C7-563C-208BB8F76487](#) [Revisión: 15.11.2022]

14 DOMÍNGUEZ BENAVENTE, RAMÓN; DOMÍNGUEZ ÁGUILA, RAMÓN (2011). *Derecho Sucesorio, Tercera Edición*. Editorial Jurídica de Chile, Página 290.

ello por lo que el 656 del C.P.C. dispone que los acreedores pueden participar del juicio de partición, para cobrar su crédito con los bienes de la masa hereditaria¹⁵.



En consecuencia, si la eventual ineficacia de la compraventa cuestionada generase un pasivo en la masa hereditaria de la causante doña Marta Tirapegui, por un valor superior al del Inmueble que se pretende devolver a dicha comunidad, ¿cuál sería la utilidad patrimonial de las acciones de ineficacia para los demandantes? La respuesta es evidente: ninguna¹⁶.

El único efecto que se produciría en la eventualidad de acogerse alguna de las acciones de autos, es que los demandados Aída Laso y Christian Araya verían demorado el pago de su crédito, generando en el intertanto reajustes e intereses, lo que claramente perjudicará a la comunidad hereditaria y a los propios demandantes. Pero ese crédito deberá ser pagado. No procede que don Christian Araya –quien no es heredero de doña Marta Tirapegui–, ni doña Aída Laso, tengan que soportar los cuantiosos gastos de su manutención y cuidado, como pretenden malamente los actores con su temeraria demanda.



Así las cosas, la falta de un interés pecuniario real por parte de los actores confirma su falta de legitimación activa *ad causam*, por no concurrir los requisitos del artículo 1.683 del CC (“la nulidad absoluta [...] puede alegarse por todo el que tenga interés en ello”) invocado por los demandantes en autos¹⁷. Esto confirma además que la demanda constituye solo una cortina de humo que, contrariando a la buena fe, pretende que don Christian Araya y doña Aida Laso soporten no solamente el cuidado personal y los múltiples sacrificios que realizaron con amor y esmero (alimentación, controlar medicamentos, guardias nocturnas sistemáticas, cambio de pañales, carga emocional en momentos difíciles etc.) sino que, también, soporten exclusivamente los costos monetarios del cuidado de su madre y abuela doña Marta Tirapegui.

Por todo lo dicho, y para el caso improbable que se rechace la falta de legitimación *ad causam* por la falta de calidad de herederos de los demandantes, en

15 Artículo 656 del Código de Procedimiento Civil: “Los terceros acreedores que tengan derechos que hacer valer sobre los bienes comprendidos en la partición, podrán ocurrir al partidor o a la justicia ordinaria, a su elección”.

16 En este sentido, nos parece útil recordar que en materia de causalidad de la responsabilidad civil tiene aplicación en estos casos la teoría del “comportamiento lícito alternativo”, conforme al cual un “*hecho culpable no resulta determinante en la producción del daño si éste se hubiese producido de igual modo bajo un comportamiento lícito alternativo*” (BARROS BOURIE, ENRIQUE (2007). *Tratado de Responsabilidad Extracontractual*, Editorial Jurídica de Chile, página 408). En nuestro caso, aun cuando se estimara hipotéticamente que existió algún vicio en la compraventa cuestionada –lo que no es efectivo–, ello no produciría ningún daño a la comunidad hereditaria que se formó con el patrimonio de la causante doña Marta Tirapegui.

17 Réplica, página 4.

subsidio y de conformidad al artículo 312 del CPC, solicitamos que se declare la falta de legitimación activa *ad causam* por falta de interés pecuniario de los demandantes.

C. Las acciones de autos pretenden eludir la aplicación de las reglas del derecho sucesorio, configurando un abuso del derecho que vuelve en ineficaces a las acciones.

Ya hemos visto como los demandantes en sus escritos de discusión intentan justificar su legitimación activa *ad causam* en su pretendida calidad de herederos de doña Marta Tirapegui. Con todo, en paralelo y de forma contradictoria, niegan la procedencia de las acciones especiales que contempló el legislador en materia sucesoria para el objeto jurídico que pretenden con su demanda, cual es, intentar que se restituya un inmueble a la masa hereditaria¹⁸. Esta forma de plantear el conflicto no solo pugna con la buena fe procesal, sino que además vuelve en inviable a sus acciones.



En efecto, al eludir la aplicación de las reglas del Derecho Sucesorio, y recurrir a las reglas del derecho común y supletorio, los demandantes infringieron abiertamente el “principio de especialidad” reconocido en los artículos 4 y 13 del C.C., que ordenan aplicar las reglas especiales contempladas en una ley por sobre las generales. En este sentido, explica nuestra Excm. Corte Suprema que:

“[...] este principio de la especialidad se encuentra contemplado en forma genérica en el artículo 4° del Código Civil que hace prevalecer sobre dicho Estatuto las normas de los Códigos de Comercio, de Minas, del Ejército y Armada y demás especiales, idea o principio que se establece en forma particular en el artículo 13 del Código Civil al disponer que ‘las disposiciones de una ley, relativas a cosas o negocios particulares, prevalecerán sobre las disposiciones generales de la misma ley, cuando entre las unas y las otras hubiere oposición’”¹⁹ (énfasis agregado).



En nuestro caso, y como adelantamos en nuestra Contestación de Demanda, el Derecho Sucesorio contempla acciones destinadas especialmente a dejar sin efecto supuestos de fraudes civiles o simulaciones sobre los bienes de un causante, y con ello restituir bienes a la masa hereditaria. En este sentido, por ejemplo, se encuentra la acción de petición de herencia (artículo 1.216 del CC).

La razón por que el legislador estimó necesario estipular acciones de ineficacia especiales en materia sucesoria, es justamente atendido a que en dichos juicios debe discutirse la calidad de herederos de las partes del juicio, discusión que los demandantes

18 Réplica, página 5.

19 Excm. Corte Suprema, sentencia de fecha 20 de noviembre de 1989, Considerando 9°, disponible en: *Jurisprudencias Esenciales. Derecho Civil, Jurisprudencias esenciales. Derecho Civil. Tomo I* (2010). Editorial Jurídica de Chile.

pareciera que quieren eludir a toda costa en autos, al ampararse única y exclusivamente en el decreto de posesión efectiva, insuficiente en este caso según explicamos (*supra* Capítulo 1.2.A).

Así las cosas, la interposición de las acciones generales de ineficacia del Código Civil, con el ánimo de evadir la discusión de la calidad de herederos de los actores, y provocar la ineficacia de una compraventa, con el objeto de que don Christian Araya y doña Aida Laso soporten exclusivamente los gastos del cuidado de doña Marta Tirapegui (en circunstancias que dichos gastos deben ser soportadas por el patrimonio de doña Marta), **constituye un abuso del derecho, que vuelve inviables las acciones de autos**, por carecer aquellas de un título justo o causa eficiente.



En este sentido, explica el profesor ALEJANDRO ROMERO SEGUEL que *“la jurisprudencia ha reconocido expresamente que es factible, bajo ciertos supuestos, que un actor, al ejercer su pretensión, pueda ir más allá del límite que está amparado por el derecho”*²⁰, **pudiéndose plantear el abuso del derecho como una defensa material destinada a enervar las acciones abusivas, toda vez que “una argumentación fundada en el abuso del derecho de acción apunta a desvirtuar su “título justificador” o su “causa eficiente”**²¹, el cual es justamente el caso de autos.

Por lo dicho, y para el evento improbable que S.S. determine que los actores poseen legitimación activa *ad causam*, solicitamos que sus acciones sean rechazadas por constituir un abuso del derecho.



2. RECAPITULACIÓN DE LOS HECHOS.

Dado que el escrito de réplica introduce una serie de imputaciones infundadas en contra de doña Aída Laso y don Christian Araya, en lo que sigue nos haremos cargo de desmentir las mismas, y con ello demostrar que, la realidad de los hechos es que los demandantes nunca se preocuparon del cuidado de doña Marta Tirapegui.

2.1. Tergiversaciones y contradicciones introducidas por la Réplica.

En su Réplica los demandantes parten por negar la existencia de una deuda a raíz de los gastos de cuidado de doña Marta Tirapegui, ya que, al decir de aquellos, *“los gastos de manutención de doña Marta Adriana Tirapegui Domínguez fueron pagados con su propio patrimonio, en razón de ventas de sus inmuebles de Reñaca y Santo*

20 ROMERO SEGUEL, ALEJANDRO (2012). Curso de Derecho Procesal Civil. Tomo I (2012). Editorial Jurídica de Chile, páginas 70-71.

21 Ibid., página 74.

*Domingo, rentas de arrendamiento de bodegas y estacionamiento de su dominio, y pensión*²². Dicha afirmación no puede ser tomada con seriedad por diversas razones.

Primero, porque es una afirmación carente de todo sustento fáctico. **No se señala cuánto serían los supuestos ingresos que habría obtenido doña Marta Tirapegui de las ventas, arrendamientos y pensiones que se señalan “al voleo”.** Tampoco se señala en qué medida –supuestamente– dichos ingresos cubrían los gastos de mantención de doña Marta Tirapegui. Y lo cierto es que los demandantes carecen de esa información ya que no mantenían una relación de cercanía con doña Marta Tirapegui. Además, la pensión del I.P.S. de aquella bordeaba los \$390.000.- aproximadamente, suma manifiestamente insuficiente para solventar un “home clinic”, como implementaron para ella los demandados. Asimismo, el programa G.E.S., no cubre ni cubría las prestaciones otorgadas a aquella, cosa que también parecen ignorar los actores.

Además, resulta llamativo que los actores sostengan en la Réplica, por un lado, **que el manejo del patrimonio de doña Marta Tirapegui requería supervisar una serie de operaciones (ventas, arrendamientos, etc.), y por otro lado sostengan en la Demanda que doña Marta Tirapegui estaba con su “salud mental deteriorada”²³, y que por ello no podía realizar actos de administración tales como otorgar un mandato general.** Más allá que esa última afirmación no es verdadera (los problemas de doña Marta Tirapegui no eran de salud mental, **sino psicomotrices** como se ha dicho y se justificará en la etapa procesal respectiva), **¿cómo pretendían entonces los demandantes que una persona desvalida administrara sus bienes, y realizara los pagos de sus gastos médicos y de vida? De esta importante contradicción no se hacen cargo los demandantes.**

Segundo, también llama la atención la referencia a la venta de las propiedades de doña Marta Tirapegui en Reñaca y Santo Domingo, como una supuesta fuente de ingresos suficiente que permitió solventar los gastos de doña Marta Tirapegui, al tiempo que, a reglón seguido, cuestionan que doña Aida Laso (hija y mandataria de doña Marta Tirapegui) se encargara de gestionar dichas operaciones sin haber (supuestamente) transparentado el “producto de las ventas”²⁴. Al respecto, es del caso destacar que **las ventas de los inmuebles de Reñaca y Santo Domingo referidas por los actores fueron otorgadas directamente por doña Marta Tirapegui, quien compareció personalmente en dichos actos y datan de mucho antes, años 2009 y 1992 aproximadamente, (esto es, hace más de 12 y 30 años respectivamente), sin que fueran cuestionados por los demandantes hasta ahora.**

22 Réplica, página 2.

23 Demanda, página 4.

24 Réplica, página 2.

Tampoco se cuestionó la administración que realizaron los mandatarios durante la enfermedad de doña Marta Tirapegui. Esto deja en claro que los actores durante muchos años estuvieron contestes en que doña Aída Laso asumiera esas funciones (dada la falta de interés de los demandantes de asumir dicha administración), por lo que cabe aplicar en relación con ello la regla *venire contra factum proprium non valet*, y también la regla *nemo auditur propriam turpitudinem allegans*. Es decir, no se pueden beneficiar de su negligencia (culpa lata), ni tampoco ir contra sus propios actos, en estos autos.

Continuando con las imputaciones falsas efectuadas por la contraria, luego la Réplica agrega que, supuestamente, “doña Marisol Laso fue permanentemente obstaculizada, siempre con excusas de distinto tipo, para poder visitar frecuentemente a su madre durante los últimos años de su vida”²⁵. **Esto no es efectivo. Los demandados nunca negaron a doña Marisol Laso Tirapegui que aquella visitara a su madre.**

Al contrario, los demandados frecuentemente llamaron a doña Marisol Laso con el objeto de mantenerla al tanto de la delicada situación de su madre, y de las constantes solicitudes de doña Marta Tirapegui de que su hija Marisol la visitara. Lamentablemente doña Marisol Laso se excusaba, en forma sistemática de visitar a su madre, dando excusas tan inverosímiles como que no tenía tiempo por tener que realizar compras, llevar su vehículo al taller o asistir a eventos sociales. También es importante hacer notar que **no es efectivo** que el fin de semana del fallecimiento de doña Marta Tirapegui, a doña Marisol Laso no se le haya llamado, de hecho, se le llamó, como se hacía frecuentemente y se le solicitó que viniera a visitar a su madre.

Por lo demás, si hipotéticamente fuera cierto que los demandados impedían el acceso de doña Marisol Laso a su madre, ¿por qué doña Marisol nunca ejerció alguna acción judicial para obtener las visitas que supuestamente le eran negadas?.

Doña Marisol Laso en la práctica limitó el contacto con su madre a cortas visitas durante su hospitalización en el año 2017 (no fueron más de tres visitas, en casi dos meses de hospitalización), y posteriormente en el domicilio de Diagonal Paraguay 254 depto 503, al que fue trasladada doña Marta Tirapegui luego que fue dada de alta del Hospital U.C. Christus. Pero en estas escasas visitas, doña Marisol Laso no se preocupaba de la alimentación de su madre, o de ayudar a administrar sus medicamentos.

Tampoco es efectivo que el otro demandante, don Jorge Juri, estaba impedido de visitar a doña Marta Tirapegui en virtud de la pandemia del Covid-19, toda vez que – como explicamos *supra* Capítulo 1.1–, las restricciones sanitarias que conllevó la

25 Ibid., página 3.

pandemia fueron implementadas sólo a partir de marzo del año 2020²⁶ y, por tanto, en ningún caso justifican la negativa de dicho demandante de ver a su abuela durante los años previos, por ejemplo, durante la mencionada internación en el Hospital U.C. Christus en el año 2017.

En la misma línea, la Réplica derechamente falta a la verdad al sostener que a don Jorge Juri se le habría “*privado de la comunicación directa con doña Marta Tirapegui*”, y que solo podía “*conocer de su estado de salud por las respuestas del demandado Sr. Araya*”²⁷. Nunca los demandantes negaron ni impidieron a doña Marta Tirapegui contactarse telefónicamente con los demandantes. Prueba de ello es que su co-demandante, doña Marisol Laso, utilizaba dicho medio de comunicación para conversar con doña Marta Tirapegui (aunque era frecuente que doña Marisol Laso terminara abruptamente dichas conversaciones telefónicas).

La lógica más elemental y la realidad de los hechos demuestran que los dichos de los demandantes son sólo (malas) excusas, carentes de sustento fáctico, que buscan esconder la realidad de los hechos: los demandantes no tenían interés de tener contacto con doña Marta Tirapegui durante sus últimos años.

Lamentablemente la conducta que tuvieron los demandantes con su madre y abuela (doña Marta Tirapegui) es el reflejo de un *modus vivendi*. Por ejemplo, la demandada doña Aida Laso tuvo que brindar innumerables ayudas a los demandantes don Jorge Juri y doña Marisol Laso. Entre ellas, doña Aída Laso (i) se hizo cargo de gastos de educación y de la salud de don Jorge Juri, al punto tal que pagó su plan de salud en una Isapre hasta que este cumplió 25 años, (ii) pagó una parte importante de la educación universitaria de la hija de doña Marisol Laso en la Pontificia Universidad Católica de Chile, (iii) pagó los costos clínicos de la hija de doña Marisol Laso, cuando aquella requirió de atención médica urgente en un viaje al extranjero, viaje que, dicho sea de paso, también fue financiado por doña Aida Laso, (iv) transfirió la mayor parte de la propiedad de una agencia de viajes a doña Marisol Laso, para que aquella obtuviera una fuente de ingresos, sin que esta última pagara por dicha transferencia y solicitó, en varias oportunidades, ayuda económica para solventar los gastos de este negocio para finalmente terminar llevándolo, por mala administración, a su liquidación, hecho que se probará documentalmente, (v) no es efectivo que el actor don Jorge Juri haya perdido el contacto con la demandada doña Aída Laso desde 2009, como indica la Réplica, ya que ello lo visitó en noviembre de 2015 en Canadá, ciudad de Vancouver, (como se probará documentalmente), oportunidad en la que el actor también recibió colaboración

26 Véase *supra* capítulo 1.1.

27 Réplica, página 7.



económica (vi) a don **Cristóbal Soto**, entonces yerno de la actora, doña Aida Laso le vendió en \$77.000.000 (setenta y siete millones de pesos) un inmueble de 155 metros cuadrados ubicado en Av. Alonso de Córdova 4555, departamento 908, comuna de las Condes, claramente bajo precio de mercado en ese momento dado su superficie y ubicación, esto lo hizo con el propósito de beneficiar a la hija de la actora **(vii) a don Jorge Juri**, se le financió su vivienda, comprando una casa ubicada en calle Isabel de Castilla 0195, comuna de Estación Central para que pudiera vivir en ella e instalar un negocio que le generara ingresos, así el demandante vivió y usufructuó de esta casa por más de 7 años, sin que jamás se le cobrara ni un solo día de arriendo, finalmente y una vez que don Jorge Juri ya se encontraba titulado y con ingresos suficientes, doña Aída Laso vendió esa vivienda a su sobrino don Jorge Juri en un precio conveniente para él (se acompañará certificado de inscripción de dominio que da cuenta de la transferencia de dominio de doña Aída Laso a don Jorge Juri).



Así las cosas, la Demanda de autos ya a estas alturas no sorprende. Es otra maniobra más de los demandantes para continuar abusando del paternalismo de su familia y en especial de doña Aida Laso, buscando no asumir en parte alguna los gastos que generó el cuidado de doña Marta Tirapegui y, a la vez, obtener el mayor beneficio del patrimonio de su madre y abuela (doña Marta Tirapegui). Lamentable, pero esa es la realidad en que se enmarca el litigio que se ha planteado a S.S.



2.2. Doña Aída Laso y don Christian Araya exclusivamente se encargaron del cuidado de Doña Marta Tirapegui en sus últimos años, lo que generó un crédito en favor de los primeros.

Ya hemos explicado en extenso que los demandantes se negaron de cuidar y asistir de forma alguna a doña Marta Tirapegui durante sus últimos años. Ello explica que, por una parte, doña Marta Tirapegui confiara la administración y disposición de sus bienes a su hija doña Aida Laso y don Christian Araya, y, por otra parte, que en ejercicio del mandato conferido, doña Aida Laso tuviera que adoptar una serie de decisiones para mejorar el cuidado de su madre.

Dentro de estas decisiones se encontró el cambio del domicilio de doña Marta Tirapegui el año 2017, toda vez que su domicilio anterior ubicado en Diagonal Paraguay 354, depto. 504-d, correspondía a un departamento, que no disponía del espacio suficiente para instalar todos los implementos necesarios para su adecuado cuidado. **De hecho, parte del problema era que don Jorge Juri ocupaba (gratuitamente) las bodegas del domicilio de doña Marta Tirapegui, lo que impedía desocupar parte del departamento de doña Marta y hacer más espacio para los equipos médicos.**



Así las cosas, la decisión de cambiar de domicilio a doña Marta Tirapegui no fue antojadiza, ni arbitraria. Obedeció netamente a razones de salud: era indispensable que doña Marta Tirapegui contara con espacio suficiente para instalar los equipos médicos que requería.

Pero la magnitud de los cuidados que requería doña Marta Tirapegui no permitía que dicha labor fuera asumida únicamente por doña Aída Laso (quien tuvo que dejar de lado su trabajo de cirujano dentista para dedicarse en un 100%, día y noche incluyendo sábados domingos y festivos, al cuidado de su madre), al igual que don Christian Araya, quien también tuvo que dejar en pausa su trabajo, y ayudar con el cuidado de su abuela, dado el enorme desgaste físico, psíquico y económico que ello importaba, y que era imposible de efectuar solo por uno de los demandados.

Como es de toda lógica, los servicios de especialistas dedicados al cuidado de doña Marta Tirapegui, la compra de equipos médicos especializados, y el arriendo de un inmueble en donde los mismos pudieren ser instalados, requirió el desembolso de una importante suma de dinero.

Ante la insuficiencia de las rentas de doña Marta Tirapegui para afrontar los gastos mensuales que se devengaban mes a mes, y ante la negativa de los demandantes doña Marisol Tirapegui y don Jorge Juri de ayudar a cubrir dichos gastos extraordinarios, los demandados doña Aida Laso y don Christian Araya tuvieron que asumir el pago de los mismos, dato de suma importancia sobre el cual los actores intentan hacer oídos sordos, negándose incluso a que S.S. conozca de estos hechos²⁸.

En ese contexto, y por razones prácticas, en una primera oportunidad los demandados adoptaron la decisión que fuera doña Aida Laso quien realizara los pagos periódicos que requería los cuidados de su madre Marta Tirapegui. Estos pagos ascendían aproximadamente a una cifra superior 3 millones de pesos por mes, considerando solamente los gastos de alimentación clínica, tratamientos kinésicos, medicinas, cuidadoras, exámenes, consultas médicas, además de las compras de numerosos equipos médicos realizados para su adecuada recuperación y bienestar.

Con todo, dado que en un momento doña Aída Laso ya no podía seguir realizando dichos gastos y menos en forma exclusiva se optó por vender tres bienes raíces,

28 Si bien la Réplica niega la existencia de estos gastos, acto seguido agrega que “no corresponde en este proceso discutir la existencia y, en la afirmativa, monto de un crédito en favor de los demandados contra doña Marta Tirapegui” (Réplica, página 4). Esta pretendida limitación es del todo improcedente. Dichos créditos forman parte del negocio jurídico cuestionado, no existiendo razón de hecho y/o derecho para excluirlos del juicio.



priorizado naturalmente la venta de aquellos que contaban con interesados decididos. Así como ya ha sido señalado, los siguientes bienes raíces:

- 1) Local galpón, ubicado en calle O'Higgings 451 comuna de Huasco perteneciente a doña Aída Laso.
- 2) Departamento 31, ubicado en calle Bandera 823 comuna de Santiago perteneciente a don Christian Araya.
- 3) Departamento 504-d, ubicado en Calle Diagonal Paraguay 254 Comuna de Santiago perteneciente a doña Marta Tirapegui.

Cabe recordar que en esa época Chile ya se encontraba afectado económicamente a consecuencia del “estallido social”, y posteriormente con la pandemia por Covid-19. En este contexto, y para hacer frente a los cuantiosos gastos médicos y de vida, doña Aída Laso optó por vender su local comercial galpón ubicado en la comuna de Huasco en la suma de \$86.000.000. (ochenta y seis millones de pesos). Posteriormente, acordó con don Christian Araya que aquél adquiriera el crédito que doña Aida Laso tenía contra doña Marta Tirapegui con los dineros obtenidos de la venta del departamento de calle Bandera de propiedad de este último.

Consecuencia de lo anterior, don Christian Araya realizó diversos pagos a su madre, doña Aida Laso, con el dinero proveniente de la venta del departamento de calle Bandera (3.100 U.F.), operando de esta forma una subrogación por cambio de acreedor, de modo tal que don Christian Araya pasó a ser un nuevo acreedor de doña Marta Tirapegui.

Así las cosas, este fue el crédito que luego fue compensado entre don Christian Araya y doña Marta Tirapegui en la compraventa del Inmueble cuestionado en autos. Con todo, la cronología de los hechos demuestra no sólo la racionalidad, sino también la necesidad imperiosa de realizar dicha operación de compraventa.

No era justo, ni menos conforme a derecho, que la señora Aida Laso y/o el señor Christian Araya tuvieran que soportar en su patrimonio los gastos de cuidado de doña Marta Tirapegui, de forma exclusiva. Era necesario un mecanismo para permitir que doña Marta Tirapegui pudiera asumir el pago de al menos parte del crédito que generó su cuidado. Y frente a esta necesidad, es que doña Marta y los demandados decidieron que la mejor forma de afrontar esta situación era con la venta de uno de los inmuebles de doña Marta Tirapegui, lo que permitiría a su vez extinguir la deuda que tenía con don Christian Araya. Nada irregular existió en esto, sino más bien todo lo contrario.

2.3. Doña Aida Laso ha continuado administrando los bienes de la sucesión, posterior a la muerte de doña Marta Tirapegui, con la aprobación de los demandados.

Finalmente, cabe destacar que si bien los demandantes cuestionan en su Réplica la administración que hasta la fecha ejerce doña Aida Laso del patrimonio de su madre y abuela difunta²⁹, omiten señalar que dicha administración ha sido consentida por los propios demandantes.

En efecto, en diversas ocasiones doña Marisol Laso y don Jorge Juri manifestaron a doña Aida Laso que estaban de acuerdo con que aquella continúe con la administración de los bienes de doña Marta Tirapegui, en el ejercicio del mandato general otorgado en vida por aquella.

Esta situación resulta favorable para los demandantes, quienes –probablemente en miras a maximizar sus beneficios– no tienen interés en gastar tiempo y/o dinero en preocuparse en la administración de los bienes de doña Marta Tirapegui. Tanto es así, que si bien se atribuyen la calidad de herederos (putativos), ni siquiera han iniciado los trámites para se designe un Juez Partidor, que resuelva la designación de un Albacea que administre dichos bienes.

En cualquier caso, es importante destacar que nada de irregular existe en la administración que ejerce hasta la fecha doña Aída Laso. Por una parte, el mandato general que le fue otorgado sigue vigente de conformidad al artículo 2.168 del CC, norma que si bien dispone que la regla general es que la muerte del mandante pone fin al mandato, ello no ocurre en caso de que de la terminación “se sigue perjuicio a los herederos del mandante”, en cuyo caso “será obligado [el mandatario] a finalizar la gestión principiada.” En este caso, no estando interesado los herederos (putativos) en administrar los bienes de la causante doña Marta Tirapegui, la ejecución del mandato de administración de doña Aida Laso no solo es procedente, sino que además indispensable para la conservación de los bienes de la masa hereditaria, y que su valor no disminuya. Dicha administración no se limita a cobrar rentas, sino que también a pagar impuestos, arreglos y cuentas de servicios asociadas a la mantención de los inmuebles de la comunidad hereditaria, entre otras cosas.

Por lo demás, teniendo doña Aida Laso la calidad de heredera de su madre doña Marta Tirapegui, en cualquier caso, la primera se encuentra autorizada para realizar la administración de la comunidad hereditaria, por aplicación del mandato tácito y

29 Réplica, página 3.

recíproco que existe entre los herederos (por aplicación de los artículos 2.305 y 2.081 del CC, según ha resuelto reiteradamente nuestra jurisprudencia³⁰).

3. LOS DEMANDANTES NO HAN LOGRADO JUSTIFICAR LA PROCEDENCIA DE SUS ACCIONES DE INEFICACIA EN CONTRA DEL MANDATO GENERAL Y DE LA COMPRAVENTA CUESTIONADA.

Las actoras interpusieron la más diversa colección de acciones, buscando la ineficacia de dos contratos (un mandato general y una compraventa).

Con todo, terminado la etapa de discusión, hasta la fecha sigue siendo un misterio cuáles serían en concreto los supuestos vicios de nulidad y/o inexistencia que tendrían los contratos. Y la verdad de las cosas es que tales vicios no existen, según expusimos en nuestra Contestación de Demanda y a la cual nos remitimos en la materia, con las precisiones que más adelante realizamos.

3.1. En los contratos concurrió válidamente la voluntad de doña Marta Tirapegui, teniendo además un objeto y causa reales y lícitos.

La demanda cuestionó el objeto y causa del mandato general otorgado por doña Marta Tirapegui, ya que, supuestamente *“carecía de la voluntad del mandante para su otorgamiento”*³¹. De igual forma se cuestionó la compraventa ya que, al entender de las demandantes, dicho contrato solo persiguió el *“despojo del inmueble [de doña Marta Tirapegui] que fue, hasta la fecha de su muerte su domicilio”*³² con un precio supuestamente *“ficto”*, que *“no fue pagado en el acto”*³³. Todas afirmaciones que no son efectivas.

Según se explicó latamente en nuestra Contestación de Demanda, y en el presente escrito, el mandato general contó con la voluntad expresa, seria y exteriorizada, de doña Marta Tirapegui, hecho constatado y verificado por la Notario

30 En este sentido, ha fallado en reiteradas ocasiones nuestra Excma. Corte Suprema que *“conforme a lo prescrito por el artículo 2305 del Código Civil, el derecho de cada comunero sobre la cosa común es el mismo que el de los socios en el haber social y, según esto, con arreglo a la norma del artículo 2081 del mencionado Código, el que no se haya otorgado la administración a uno o más de los socios, en este caso comuneros, se tenderá que cada uno de ellos ha recibido de los demás el poder de administrar con la facultad de cuidar de la conservación, reparación y mejora de los objetos que conforman el haber común en este caso, entre otras. Este mandato tácito y recíproco entre los socios –previsto por la ley- llevado al caso de los propietarios de la cosa común que no actúan de consuno, hace concluir el derecho que éstos tienen, individualmente considerados, para salvaguardar ese patrimonio indiviso de tal manera que, ya sea uno solo o varios de ellos, pueden ejercer tales acciones”*. Excma. Corte Suprema, sentencia de fecha 23 de mayo de 2019, Considerando Noveno, Rol 37.999-2017.

31 Demanda, página 7.

32 Ibid., página 6.

33 Ibidem.

Público doña María Paz Valdés, quien actuó como ministro de fe en el otorgamiento de este instrumento público, según consta en el documento acompañado por las propias demandantes³⁴. Siendo evidente lo anterior, la réplica decide callar sobre este hecho, consciente la contraria que la verificación de la voluntad de doña Marta Tirapegui por un ministro de fe es un hecho que no han controvertido. No consta en el proceso que hayan accionado contra dicho ministro de fe. Y, en contrario, aquel tomó los resguardos previos y necesarios, solicitando que se certificara por un médico que la mandante se encontraba en su sano juicio antes de otorgar la escritura pública de mandato.



Así las cosas, el mandato general cuestionando si contó con la voluntad de la mandante, y fue completa, seria, exteriorizada, y carente de vicios. De igual forma, el mismo tiene un objeto y causa real: permitir que doña Aida Laso y don Christian Araya pudieran administrar y disponer de los bienes de doña Marta Tirapegui, para solventar los gastos médicos y de vida de esta última. Luego, dicho objeto y causa son lícitos, al no estar prohibidos por la ley, ni ser contrarios al orden público, la moral o las buenas costumbres (sino más bien todo lo contrario, ya que era lo que correspondía según la moral). Ningún defecto existe al respecto.

Cosa distinta es que los actores no estén de acuerdo con la forma en que se ejecutó dicho mandato, pero eso en ningún caso configura un vicio de existencia y/o validez del contrato. El ministro de fe tomó los resguardos necesarios, y hay múltiples testigos de la lucidez y voluntad de doña Marta Tirapegui.



Luego, al ser representada doña Marta Tirapegui válidamente en el contrato de compraventa *sublite*, naturalmente también concurrió su voluntad en dicho acto, lo que nuevamente fue certificado por un Notario Público, don Francisco Varas Fernández, quien verificó que “la personería de doña Aida Rosemarie Laso Tirapegui, para representar a doña Marta Adriana Tirapegui Domínguez, consta en la escritura pública de Mandato General de fecha dieciocho de Febrero de dos mil diecinueve”. Esto también consta en el instrumento público acompañado por los propios demandantes³⁵.

De igual modo, dicho contrato de compraventa tuvo un objeto y causa real y lícito. Por una parte, buscó transferir un Inmueble para don Christian Araya, y por otro, que doña Marta Tirapegui le pagara un precio, que fue compensado con el crédito del cual don Christian Araya era titular en contra de doña Marta Tirapegui, según explicamos ***supra* Capítulo 2.2**. Nada de irregular existió en ello.

La Réplica intentó cubrir con un manto de dudas dicha compensación, señalando que el crédito de don Christian Araya en contra de doña Marta Tirapegui “*no se trataba*

34 Documento N°6 acompañado en el primer otrosí de la Demanda.

35 Documento N°5 acompañado en el primer otrosí de la Demanda.

de una deuda líquida, actualmente exigible”³⁶. El error conceptual en que incurre la contraria es que dichos requisitos solo operan cuando se trata de una **compensación legal**, esto es, la opuesta por el acreedor en juicio contra el deudor, el cual no es el caso. Acá operó una **compensación voluntaria** entre el acreedor y el deudor, que no se rige por los requisitos del Código Civil.

En este sentido, explica el profesor RENÉ ABELIUK que “la compensación que reglamenta el Código como modo de extinguir las obligaciones es la legal, que, cumplidos los requisitos [...] opera de pleno derecho”, pero agrega que dicha compensación legal (a la que hace referencia los actores), es distinta a la “**compensación voluntaria** que el Código no ha reglamentado, pero es perfectamente lícita en virtud de la autonomía de la voluntad: mediante ella las partes acuerdan poner fin a las obligaciones recíprocas existentes entre ellas que no han podido extinguirse por compensación legal por falta de alguno de los requisitos de ésta; no puede operar la compensación de pleno derecho, pero los interesados deciden que de todos modos tenga ella lugar” (énfasis agregado)³⁷.

Así las cosas, no procede que S.S. verifique en autos la concurrencia de los requisitos de la compensación legal, como malamente pretende la contraria, en tanto no se ha opuesto dicha excepción en contra de un acreedor. Esta parte solo dio cuenta de haber operado una compensación voluntaria, en relación con la obligación de don Christian Araya de pagar el precio del Inmueble que compró a doña Marta Tirapegui.

3.2. No existió dolo en la celebración de los contratos de mandato general y compraventa del Inmueble.

Dentro de la colección de imputaciones infundadas formuladas, los demandantes esgrimen que el “*contrato de compraventa suscrito lo fue con dolo, por un parte, doña AIDA ROSEMARIE LASO TIRAPEGUI, obrando abusivamente del mandato general (también suscrito con dolo) que le fue otorgado*”³⁸. Más allá de lo descalificativa que resulta dicha imputación, lo cierto es que hasta la fecha no se entiende cuál sería, al entender de la contraria, el “dolo” existente en dichos actos por parte de doña Aida Laso.

¿Cuál es la supuesta maquinación fraudulenta?, ¿cómo se perjudicó supuestamente el patrimonio de doña Marta Tirapegui con la maquinación fraudulenta

36 Réplica, página 6.

37 ABELIUK, RENÉ (2009). *Las Obligaciones, Tomo II*. Editorial Jurídica de Chile, página 734.

38 Demanda, página 9.

desconocida? Ninguna de estas preguntas ha sido respondida por la contraria, confirmando que tal maquinación y perjuicio no existen. Lo único incuestionable en este punto es que doña Aida Laso y don Christian Araya ayudaron a la recuperación, bienestar y felicidad de los últimos años de doña Marta Tirapegui, alargaron su vida, (ya que sin los esmerados y múltiples cuidados ciertamente habría habido un triste desenlace en un corto plazo), ellos dedicaron años de trabajo a esta tarea e incurrieron en cuantiosos gastos para lograr el máximo bienestar posible de doña Marta Tirapegui, lo que pareciera no haber sido del completo agrado de los demandantes.

Lo cierto es que, como ya explicamos, doña Marta Tirapegui voluntariamente y ante un Notario Público, dio fe de su voluntad de conferir un mandato general a su hija y nieto para que administrar a sus bienes, y con su ejecución que se solventaran los gastos que generaba su delicada situación de salud. Nada de ilícito existe en ello. Al contrario, es del todo normal que los familiares asistan a los más ancianos (algo que lamentable los demandantes no hicieron). Como también es normal que una persona asuma en su patrimonio los gastos que genera su mantención.

3.3. No existió lesión enorme en la compraventa del Inmueble.

Según la Demanda existiría lesión enorme en la compraventa del inmueble, ya que su precio de mercado sería supuestamente de \$200.000.000 (doscientos millones), y no de \$95.000.000 (noventa y cinco millones de pesos). Más allá que es carga de la actora acreditar el supuesto precio de mercado que informan, lo cierto es que, terminada la etapa de discusión, sigue siendo un completo misterio cómo supuestamente establecieron el mismo, sin siquiera dar alguna base de cálculo comprobable, lo que es demostrativo de la falta de seriedad de su acción de lesión enorme.

Lo cierto es que el precio en el que se adquirió el Inmueble por don Christian Araya era un precio real y justo a la fecha del contrato, y por cierto muy superior al avalúo fiscal del inmueble. Por tanto, ninguna lesión enorme existió al respecto.

3.4. No existe enriquecimiento sin causa, sino todo lo contrario.

Resulta absurda la acción pretendida por los demandantes de enriquecimiento sin causa, ya que como se ha explicado ya latamente, los demandados lejos de enriquecerse experimentaron una merma económica, **no solo por todos los gastos de enfermedad asumidos en forma exclusiva por ellos**, sino que además de tener que suspender todas sus actividades profesionales por 39 meses disminuyendo sus ingresos en forma significativa lo que les generó un daño patrimonial importante por concepto de lucro cesante. Cabe señalar también, que los demandantes tampoco financiaron ninguno de los gastos fúnebres.

4. IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN INDEMNIZATORIA Y DE SU PRETENDIDA AMPLIACIÓN.

Finalmente, dentro de la curiosa batería de acciones interpuestas por la contraria, llama poderosamente la atención la acción indemnizatoria por daño moral a favor de don Jorge Juri, toda vez que el actor, en un breve párrafo de la Demanda³⁹, se limitó a señalar que aquel resultado (supuestamente) perjudicado al verse *“burlada la voluntad real de doña Marta Adriana Tirapegui Domínguez, y consecuentemente, haber sido perjudicado con un burdo acto destinado a reducir el patrimonio de ella”*⁴⁰. Luego, en base a esa breve descripción, don Jorge Juri sostiene que tiene derecho a que se le indemnice con \$50.000.000 (cincuenta millones de pesos). Insólito.

Primero que nada, reiteramos que los supuestos ilícitos civiles descritos no son efectivos. No se burló la voluntad real de doña Marta Tirapegui, en tanto siempre fue la voluntad de aquella que se financiaran sus gastos médicos y de vida con la administración y/o venta de sus inmuebles. Tampoco es efectivo que se perjudicó el patrimonio de doña Marta Tirapegui, toda vez que la compraventa de su Inmueble permitió, a su vez, compensar un crédito que tenía en su contra don Christian Araya, eliminando un pasivo de su patrimonio, según hemos explicado latamente.

En segundo lugar, destacamos que de la escueta descripción de la acción indemnizatoria dada en la Demanda no es posible entender cuál es el daño moral en concreto cuya reparación se reclama. ¿Cómo los supuestos ilícitos descritos afectaron *“la integridad física o moral”*⁴¹ del demandante? Nada dice la Demanda y/o la Réplica.

Tampoco es posible entender de la Demanda, ni tampoco de la Réplica, cómo se cuantificó el daño moral (desconocido) en \$50.000.000 (cincuenta millones de pesos). Este no es trivial, ya que –como es sabido– sin daño no hay responsabilidad civil. Y no es suficiente que el demandante simplemente asigne un monto numérico al pretendido daño para acreditar el mismo. La demandante tiene la carga de señalar las bases de cuantificación del daño, ya que de lo contrario no es posible formular una relación causal alguna entre el supuesto hecho ilícito y el daño. En palabras de la Excm. Corte Suprema:

“[...] si en el juicio no se comprueba la existencia del daño o perjuicio o las bases para cuantificarlo no cabe verificar la

39 Demanda, página 18.

40 Ibidem.

41 Demanda, página 18.

conurrencia de la relación de causalidad entre la conducta dolosa o culposa y el daño, ya que si se desconoce al menos las bases para su determinación mal puede saberse si ello está unido causalmente con el hecho doloso o culposo, lo que impide por cierto dar por establecida esta clase de responsabilidad”⁴² (énfasis agregado).



Así las cosas, la desprolijidad de la contraria al momento de construir su acción indemnizatoria –sin mencionar cuál es su daño moral, las bases de cuantificación, y la relación causal entre aquél y los ilícitos que denuncia– no hace más que demostrar que no concurren, ni podrán concurrir, los elementos para configurar la responsabilidad civil demandada.

Consciente la contraria de los graves defectos de su acción, es que en su réplica innova e incorpora un supuesto nuevo “hecho ilícito” para configurar su pretendido daño moral: el supuesto impedimento de “comunicación telefónica de don Jorge Juri con doña Marta”⁴³, por la presunta eliminación de la línea telefónica. Esta imputación carece de sentido, toda vez que la referida línea telefónica todavía existe, está operativa y con su pago al día (lo que será probado documentalmente), sin perjuicio que la mayoría de las comunicaciones con doña Marta Tirapegui se realizaron vía telefonía celular, como es corriente hoy en día.

Se observa, finalmente, que la Réplica yerra en el nombre de la madre y abuela de los demandados. En página 3, primer párrafo, séptima línea, de aquella la refiere como doña “Marta Laso”.

POR TANTO, y visto lo dispuesto en el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, y demás normas pertinentes,

RUEGO A S.S.: se sirva tener por evacuada la dúplica.

42 Excma. Corte Suprema, Rol 5936-2011, sentencia de 23 de noviembre de 2012.

43 Réplica, página 6.